



P U T U S A N

Nomor 10823 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan Anak, telah memutus perkara Anak:

Nama : **M. ALKAWAKIB EL RASLA panggilan WAKIB bin LADI EFENDI;**

Tempat Lahir : Payakumbuh;

Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/14 Januari 2008;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Korong Pasa Mudiak, Nagari Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman (KTP), Korong Singguliang I Nagari Singguliang Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman (Domisili);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Anak tersebut ditangkap pada tanggal 23 Juni 2025;

Anak tersebut berada di LPAS dalam hal ini dititipkan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 24 Juni 2025 sampai dengan sekarang;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pariaman karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 10823 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaair : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau

Kedua

Primair : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Subsidaair : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman tanggal 28 Juli 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak M. ALKAWAKIB EL RASLA panggilan WAKIB bin LADI EFENDI bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Subsidiaritas Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak M. ALKAWAKIB EL RASLA panggilan WAKIB bin LADI EFENDI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 10823 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan di LPKA Kelas II Payakumbuh di Tanjung Pati dan pelatihan kerja pengganti pidana denda selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2) 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut kertas *tissue*;
- 3) 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening;
- 4) 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening;
- 5) 1 (satu) *pack* plastik klip warna bening;
- 6) 2 (dua) set alat isap bong;
- 7) 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau;
- 8) 1 (satu) unit timbangan digital merek Camry warna hitam;
- 9) 1 (satu) unit timbangan digital warna *silver*;
- 10) 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A05 warna hitam beserta SIM *card*nya Axis 083877751619 dan 083114266162;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Bambang Irawan panggilan Bambang bin Irwan;

4. Menetapkan agar Anak M. ALKAWAKIB EL RASLA panggilan WAKIB bin LADI EFENDI membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pmn tanggal 1 Agustus 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ALKAWAKIB EL RASLA panggilan WAKIB bin LADI EFENDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Primair;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 10823 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Payakumbuh di Tanjung Pati dan pidana pelatihan kerja berupa kewajiban mengikuti program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Payakumbuh di Tanjung Pati selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut kertas *tissue*;
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) *pack* plastik klip warna bening;
 - 2 (dua) set alat isap bong;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merek Camry warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna *silver*;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A05 warna hitam beserta SIM *card*nya Axis 083877751619 dan 083114266162;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Bambang Irawan panggilan Bambang bin Irwan;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 10823 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 12/PID.SUS-Anak/2025/PT PDG tanggal 29 Agustus 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Anak dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 1 Agustus 2025, Nomor 9/Pid. Sus-Anak/ 2025/PN Pmn., yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Anak ALKAWAKIB EL RASLA panggilan WAKIB bin LADI EFENDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Payakumbuh di Tanjung Pati dan pidana pelatihan kerja berupa kewajiban mengikuti program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Payakumbuh di Tanjung Pati selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut kertas *tissue*;
- 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 10823 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening;
- 1 (satu) *pack* plastik klip warna bening;
- 2 (dua) set alat isap bong;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau;
- 1 (satu) unit timbangan digital merek Camry warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna *silver*;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A05 warna hitam beserta SIM *card*nya Axis 083877751619 dan 083114266162;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Bambang Irawan panggilan Bambang bin Irwan;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid.Sus/2025/PN Pmn *Juncto* Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pmn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Pariaman, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 September 2025, Penasihat Hukum Anak mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid.Sus/2025/PN Pmn *Juncto* Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pmn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pariaman, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 September 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 September 2025 dari Penasihat Hukum Anak tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2025 sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 12 September 2025;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 September 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman tersebut sebagai Pemohon Kasasi II,

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 10823 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 12 September 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Anak melalui Surat Tercatat tanggal 2 September 2025 yang diterima pada tanggal 4 September 2025 dan Penasihat Hukum Anak tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 September 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 12 September 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Anak tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman pada melalui Surat Tercatat tanggal 2 September 2025 yang diterima pada tanggal 4 September 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 September 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 12 September 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Anak dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Anak dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan *judez facti* kepada Anak dan mohon memutus sesuai tuntutan pidana Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 10823 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Anak pada pokoknya putusan *judex facti* salah menerapkan hukum karena menurut Anak, pasal permufakatan antara anak dan atau orang dewasa tidak bisa dianggap sebagai permufakatan apalagi perbuatan tersebut dilakukan juga dengan ada unsur paksaan oleh orang dewasa yaitu Bambang Irawan, serta dibawah pengaruh ketergantungan yang disebabkan oleh Bambang Irawan dan mohon menyatakan Anak dilepaskan dan dilepaskan dari segala dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Anak tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah tepat menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum dengan tepat yaitu Anak berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1305011401080001 dan Kartu Keluarga Nomor 1305012109110011, lahir pada tanggal 14 Januari 2008 sehingga usia Anak belum mencapai 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Anak ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 sekira pukul 01.40 WIB, bertempat di pinggir Jalan Singguling II, Nagari Singguliang, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2025 sekira pukul 10.00 WIB, saat Anak yang sedang berada di rumahnya dihubungi oleh saksi Bambang Irawan panggilan Bambang untuk datang ke rumah saksi Bambang dengan menggunakan aplikasi WhatsApp. Selanjutnya Anak pergi ke rumah saksi Bambang yang beralamat di Singguling II Nagari Singguliang Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, sekira pukul 10.30 WIB, saat Anak berada di kamar rumah saksi Bambang, saksi Bambang memberikan Narkotika jenis sabu yang berada dalam kaca pirek yang terhubung dengan alat isap bong kepada Anak dan mengajak Anak untuk menggunakan Narkotika jenis sabu bersama sama;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 10823 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anggota Kepolisian yang mendapat informasi mengenai seringnya terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di Singguling II, Nagari Singguling Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2025 sekira pukul 21.00 WIB, melakukan *under cover buy* oleh Saksi Muhammad Hanafi dengan menghubungi nomor *handphone* 083114266161 atas nama saksi Bambang dan melakukan pemesanan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan transaksi dilakukan di pinggir jalan Singguling II Nagari Singguling Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 sekira pukul 01.25 WIB, saksi Bambang menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dan menyuruh Anak untuk menyerahkan paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada laki-laki panggilan Dion yang menunggu di pinggir jalan Singguling II Nagari Singguling Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman dekat rumah saksi Bambang dan mengambil uang pembayaran Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Anak menyimpan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening tersebut di dalam genggam tangan kanan Anak dan pergi ke pinggir jalan Singguling II Nagari Singguling Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman dan sekira pukul 01.30 WIB, Anak melihat saksi Muhammad Hanafi berdiri di pinggir jalan Singguling II Nagari Singguling Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, kemudian Anak menghampiri dan bertanya yang dijawab saksi Muhammad Hanafi menunggu saksi Bambang. Selanjutnya Anak menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening yang berada di genggam tangan kanan kepada saksi Muhammad Hanafi. Saat itu saksi Muhammad Hanafi langsung menangkap Anak;
- Bahwa Anak mau mengantarkan Narkotika jenis sabu karena Anak dapat menggunakan Narkotika jenis sabu secara cuma-cuma dan Anak juga

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 10823 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari saksi Bambang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 389/VI/023100/2025, tanggal 23 Juni 2025, barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,39 gr (nol koma tiga sembilan gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratoris 2125/NNF/2025, tanggal 26 Juni 2025, dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram diberi nomor barang bukti 2905 /2025/NNF. Dengan kesimpulan barang bukti perkara *a quo* berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa dari rangkaian perbuatan Anak tersebut telah memenuhi unsur Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Bahwa alasan kasasi Anak tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. Meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti* akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Anak

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 10823 K/Pid.Sus/2025



belum dipertimbangkan oleh *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Anak;

- Bahwa pidana yang dijatuhkan haruslah proporsional dengan kesalahan Anak dan sesuai perannya dimana Anak mau melakukan tindak pidana Narkotika tersebut karena Anak ingin mendapatkan keuntungan menggunakan Narkotika jenis sabu secara gratis dan Anak juga mendapat upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pidana dijatuhkan kepada Anak haruslah tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak, dimana pidana yang dijatuhkan adalah upaya terakhir (*ultimum remedium*) dengan mempertimbangkan rekomendasi Laporan Hasil Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang, dimana Anak didalam laporan tersebut Anak mudah terpengaruh dengan teman-teman sepergaulannya yang tidak baik, serta mengingat tindak pidana yang dilakukan Anak adalah tindak pidana *extraordinary crime* dan termasuk program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* dipandang sudah dapat memberikan pelajaran kepada Anak bahwa perbuatannya tersebut adalah pelanggaran hukum yang harus dimintai pertanggungjawaban pidananya dan telah memenuhi kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Anak M. ALKAWAKIB EL RASLA panggilan WAKIB bin LADI EFENDI** dan Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI PARIAMAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **1 Oktober 2025** oleh **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim kasasi Anak tersebut serta **Risca Fajarwati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim Kasasi Anak,

Ttd.

Ttd.

Risca Fajarwati, S.H., M.H.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Telah ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010198622001

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 10823 K/Pid.Sus/2025